

可撤销婚姻中“重大疾病”的判定范式

——邓某某诉李某某撤销婚姻案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

重庆市垫江县人民法院(2024)渝0231民初1468号民事判决书

2. 案由：撤销婚姻纠纷

3. 当事人

原告：邓某某

被告：李某某

【基本案情】

2023年1月，邓某某与李某某相识。同年1月17日，双方在民政局登记结婚。2022年9月至11月，李某某曾在某医院住院治疗45天，被诊断为精神障碍。2023年8月，邓某某发现李某某系婚前患有精神疾病，且婚后仍时有发病，便将李某某送回其娘家居住。2023年9月，李某某被送往重庆市精神卫生中心住院治疗，被诊断为精神分裂症。2023年10月，李某某父母向重庆市残疾人联合会申请办理残疾人证，该证载明李某某为精神残疾二级。2024年4月，邓某某以李某某患有重大精神疾病，无法正常交流和生活，且在结婚前李某某及其法定监护人均故意隐瞒患病情况为由诉至法院，要求撤销与李某某的婚姻。

【案件焦点】

李某某所患精神分裂症是否可认定为《中华人民共和国民法典》第一千零五十三条规定的“重大疾病”。

【法院裁判要旨】

重庆市垫江县人民法院经审理认为：本案中，邓某某以李某某患有精神分裂症严重影响共同生活，且婚前未告知患病事实为由，诉请撤销婚姻登记。虽然《中华人民共和国民法典》第一千零五十三条未对重大疾病范围作出明确规定，但《中华人民共和国母婴保健法》已将精神分裂症列为需要进行婚前医学检查的疾病，并提出患有精神病在发病期的，应当暂缓结婚。同时，结合社会基本认知，精神分裂疾病对患者自身生活、夫妻共同生活、养育子女等将产生重大不利影响，应当属于婚前须如实告知另一方的重大疾病。李某某在婚前未如实告知患病情况，邓某某作为无过错方在知道该事由后一年内请求撤销婚姻符合法律规定，也符合大众对公平正义、诚信婚姻的良好期待，应予支持。庭审中，邓某某自愿提出当庭补偿李某某8000元，审理法院认为该补偿不违反法律规定，且符合社会主义核心价值观，遂予以准许。综上，审理法院判决如下：

撤销邓某某与李某某于2023年1月17日在垫江县民政局的结婚登记。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案系人民法院审慎运用《中华人民共和国民法典》第一千零五十三条，稳妥处理涉精神病人员撤销婚姻纠纷的案例。本案对“重大疾病”的概念依法依规依常理作出认定，对后续类案的司法认定和裁判说理具有参考意义。

一、涉重大疾病婚姻可撤销的价值衡量

如何从保护婚姻双方对于婚前重大疾病知情权出发，赋予双方更多自主权。其一，配偶知情权与个体独立性的价值衡量。婚姻是双方基于现实感情与未来愿景的结合，告知配偶自身情况是履行夫妻忠实诚信义务的体现。但疾病具有隐蔽性和隐私性，且相当多的疾病本身并不会对婚后共同生活造成实质阻碍，

如果将所有疾病都纳入告知义务的对象，将影响个人在婚姻关系中的独立性，因此应当将需告知的疾病的范畴限定为“重大疾病”。其二，具体列明与概括定性的立法选择。1950年《中华人民共和国婚姻法》规定“花柳病”“麻风病”等为禁止结婚情形，1980年《中华人民共和国婚姻法》规定“麻风病”为禁止结婚情况，2001年《中华人民共和国婚姻法》并未列举“医学上认为不应当结婚的疾病”。随着现代医学技术的发展和新型疾病的出现，具体列举疾病种类的立法技术不符合法律条文周延性和延续性的要求，立法限定疾病的“重大性”后交由审判机关实践认定的模式成为符合实际的规范路径。其三，立法介入当事人婚姻自主权的进退。婚姻兼具个体性和社会性，个体性是第一性。对个体婚姻自主的尊重，不应局限于形式上自主登记签字，更应注重个体自主选择配偶、自主选择人生的实质性的自主。若患病方未在婚前如实告知疾病，未患病方婚后仍愿意与患病方同甘共苦，没有理由罔顾个人意愿径行认定婚姻无效。

二、重大疾病的“三方面两维度”判定范式

医疗技术在进步，在不同的历史时代，影响婚姻生活的重大疾病可能是完全不同的。《中华人民共和国民法典》第一千零五十三条未明确重大疾病是哪些疾病，或者某种疾病是不是重大疾病，为人民法院的实践认定留下空间。本案基于缔结婚姻的根本目的，参照《中华人民共和国母婴保健法》的有关规定和社会大众普遍认知，提出了“三方面两维度”的重大疾病判定范式，即分析疾病对患病一方自身健康、夫妻共同生活、子女养育培养三方面的不利影响，以及前述不利影响的现实强度与时间跨度。

一是对患病一方自身健康的影响。生命健康权是其他一切民事权利的基础，没有生命健康，便谈不上婚姻美满。人民法院判断某种疾病是否属于“重大疾病”时，应当首先考虑双方结婚、共同生活是否会加重患病一方的病情，是否会对患病一方的自身健康造成不利影响。

二是对夫妻共同生活的影响。婚姻是爱情的结晶，也是夫妻共同生活的组织形式。可以说，缔结婚姻的根本目的便在于双方相互帮助、相互陪伴、相互扶持，共同为个人、家庭和社会提供正向价值。如果因一方患有疾病，如严重

的传染性疾病、精神类疾病，导致夫妻双方的结合并不能给共同生活带来正面影响，反而会对未患病一方造成较大伤害或使得家庭举步维艰，对此类疾病应认定为“重大疾病”。

三是对子女养育培养的影响。结婚组成家庭是生育抚养子女的主要方式，疾病对子女成长发展的影响也应当纳入考虑。对未成年人身体健康、心理健康具有显著、不可逆的不良影响的疾病，应当认定为“重大疾病”。但在疾病对未成年人负面影响是不确定性的、短期性的、可逆性的时，应结合前两个方面的影响综合判定是否构成“重大疾病”。

四是影响的现实强度和时间跨度。事物是发展的，疾病对婚姻的影响也会因病情、时间而改变。认定是否构成“重大疾病”亦不能只考虑方面，不考虑程度。若病情长期处于平稳可控期或者病情严重的情况并不会长期持续，应当降低对该疾病不利影响的评价。

编写人：重庆市垫江县人民法院 汪波 潘枝峰 谭小红

(五)同居关系纠纷